

Izuan bin Daud
Iwn
Syazliana binti Hamzah

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 2312-A0010-452-0133, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel),
02 September 2024M bersamaan 28 Safar 1446H]**

Peguan Syarie:

Pemohon : *Tn. Muhammad Iz'aan bin Azalan (Tetuan Iz'aan bin Azalan & Associates)*

Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor untuk mendapatkan perintah seperti berikut:

- 1.1 Mahkamah Yang Mulia ini memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu terhadap perintah rayuan No.: 10500-058-0041-2020 bertarikh 14.9.2023 di luar batas masa yang ditetapkan oleh Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia No. 3 tahun 2018 berdasarkan kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 (ETMMS 2003);

1.2 Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan Pemohon untuk memfailkan Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi permohonan kebenaran merayu terhadap perintah rayuan No.: 10500-058-0041-2020 bertarikh 14.9.2023 di Mahkamah rayuan Syariah Shah Alam dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah kebenaran ini diberikan.

1.3 Lain-lain perintah yang suaimanfaat serta relief yang Mahkamah fikirkan sesuai dan munasabah.

FAKTA KES

[2] Pemohon telah bernikah dengan Responden pada 28.6.2007 dan telah bercerai kali pertama pada 13.6.2014. Pihak-pihak kemudiannya telah rujuk kembali dan bercerai kali kedua pada 22.1.2020.

[3] Pada 10.8.2020, Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur melalui Saman No.: 10007-058-0308-2018 telah mengeluarkan perintah nusyuz terhadap Responden sebagaimana berikut:

3.1 Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 60 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

3.2 Mahkamah mensabitkan Defendan sebagai isteri yang nusyuz sejak 16hb November 2017 sehingga pihak-pihak bercerai pada 22.1.2020.

[4] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui kes Rayuan No.: 10500-058-0041-2020 dan pada 14.9.2023 Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah memutuskan seperti berikut:

4.1 Mahkamah menolak rayuan pihak Perayu dan menerima Hujahan Balas pihak Responden.

4.2 Mahkamah memerintahkan penghakiman Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur melalui Saman No.: 10007-058-0305-2018 bertarikh 10 Ogos 2020 hendaklah dibatalkan.

[5] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut berhasrat untuk mengemukakan rayuan ke Mahkamah ini, namun begitu tempoh untuk Pemohon memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu telah pun luput.

[6] Atas faktor tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan permohonan Kebenaran Merayu tersebut. Permohonan bagi mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa ini difailkan Pemohon adalah atas alasan Pemohon terpaksa mengkaji alasan penghakiman yang diberikan dan membuat perbandingan dengan undang-undang jenayah yang berkuat kuasa.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Sebelum kami mengulas berkenaan permohonan lanjut tempoh masa yang dikemukakan Pemohon, terlebih dahulu kami berhasrat untuk mengulas berkenaan satu isu yang dibangkitkan Pemohon dalam hujahannya iaitu berkenaan dengan tempoh 30 hari yang ditetapkan oleh Arahan Amalan No. 4 Tahun 2017 bagi tujuan pemfailan kebenaran merayu. Menurut Perayu tempoh 30 hari tersebut bukanlah ditetapkan oleh undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri sebaliknya oleh Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), oleh itu kewujudannya adalah diragui sama ada dari sumber perundangan yang sah atau sebaliknya.

[8] Pada hemat kami, Pemohon sebagai pihak yang memulakan permohonan adalah kurang wajar untuk membangkitkan isu ini kerana ia menunjukkan tindakan yang tidak konsisten daripada pihak Pemohon yang seolah-olah membuat bantahan ke atas permohonan pihak Pemohon sendiri yang mana pada suatu waktu Pemohon seolah-olah mengiktiraf tempoh masa yang ditetapkan oleh arahan amalan tersebut dengan memfailkan permohonan lanjut tempoh ini dan pada waktu yang lain mempertikaikan tempoh tersebut. Disamping itu juga, saluran yang digunakan Pemohon untuk membangkitkan isu tersebut melalui permohonan lanjut tempoh ini bukanlah melalui saluran yang tepat melainkan ia dibangkitkan melalui bantahan awal. Namun begitu, memandangkan perkara ini telah dikemukakan kepada kami sebagai Panel Rayuan dalam kes ini, maka kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan isu yang dibangkitkan tersebut.

[9] Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), melalui laman sesawang rasmi telah mendefiniskan arahan amalan sebagai *"pernyataan-pernyataan bercetak, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie, menunjukkan prosedur yang perlu diikuti dalam hal-hal tertentu atau polisi yang dicadangkan oleh pihak mahkamah dalam kes-kes tertentu tidak seperti peraturan mahkamah. Arahan Amalan adalah bertujuan sebagai satu arahan pentadbiran"*.

[10] Berdasarkan definisi di atas, jelas menunjukkan bahawa arahan amalan adalah merupakan suatu arahan pentadbiran yang fungsinya membantu menyeragamkan pentadbiran Mahkamah Syariah serta memperjelaskan kelompongan yang wujud dalam perjalanan sesuatu prosedur dan juga merupakan satu saluran penetapan polisi oleh mahkamah yang perlu diikuti. Kewujudan arahan amalan telah membantu perjalanan proses di Mahkamah Syariah berjalan dengan baik dan lancar. Sheikh Ghazali Haji Abdul Rahman dalam artikelnya yang bertajuk Amalan-Amalan Pentadbiran di Mahkamah Syariah, yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum XX (II), November (2005) menyatakan bahawa hasil daripada pemakaian Arahan Amalan telah banyak menampung kekurangan yang terdapat dalam undang-undang, dapat menyegerakan penyelesaian kes serta dapat menyeragamkan peraturan antara Mahkamah-Mahkamah Syariah.

[11] Bagi memperjelaskan isu yang dibangkitkan Pemohon, kami telah meneliti peruntukan seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 berkenaan permohonan kebenaran merayu. Seksyen tersebut menyebutkan:

(1) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

Berdasarkan peruntukan di atas, kami akui tiada sebarang tempoh yang dinyatakan oleh undang-undang untuk pemfailan kebenaran merayu namun ini tidak bermakna ia memberi ruang seluas-luasnya tanpa ada batasan masa untuk permohonan kebenaran merayu itu difailkan. Ini kerana matlamat penggubalan undang-undang tatacara mal itu sendiri adalah untuk menyediakan suatu panduan tatacara yang bertujuan memandu semua pihak agar segala prosiding dalam mahkamah berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Oleh itu dengan membiarkan lakuna yang wujud tanpa dibataskan had masa itu sendiri ternyata ia adalah sesuatu tindakan yang bertentangan dengan matlamat undang-undang tatacara mal itu digubal.

[12] Suka Kami nyatakan bahawa penetapan tempoh masa bagi pemfailan kebenaran merayu ini adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah oleh mana-mana pihak yang akan menyebabkan ketidakadilan berlaku. Atas dasar itulah, seksyen 245 (2) ETMMS 2003 memperuntukkan supaya rujukan kepada hukum Syarak itu dilakukan apabila wujud sebarang lakuna dalam ETTMMS 2003. Seksyen tersebut menyatakan seperti berikut:

Hukum Syarak

245. (1)...

(2) *Jika terdapat lakuna atau jika apa-apa perkara tidak diperuntukkan dengan nyata oleh Enakmen ini, Mahkamah hendaklah memakai Hukum Syarak.*

[13] Persoalan yang berbangkit di sini adakah penetapan tempoh masa pemfailan kebenaran merayu melalui Arahan Amalan No. 4 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan hukum Syarak? Pada pendapat kami ia amat bertepatan dengan prinsip-prinsip Syarak itu sendiri yang memberikan kemudahan (*taysir*) kepada pihak-pihak yang akan berurusan di mahkamah Syariah dan ini adalah bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Maksudnya: Allah mengendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesusahan

[14] Penetapan tempoh masa melalui Arahan Amalan No.4 Tahun 2017 ini boleh mengelakkan berlakunya kesukaran (*masyaqqah*) dalam masyarakat dan dapat menjaga masalah pihak-pihak yang terlibat dan ia merupakan suatu tindakan yang dilakukan berpandukan kepada kaedah fiqah yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Urusan pemerintah terhadap rakyat terikat dengan masalah"

[15] Masalah adalah sesuatu perkara yang membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan, oleh itu pihak pemerintah termasuklah Ketua

Hakim Syarie yang dilantik oleh pemerintah berhak untuk mengeluarkan arahan bagi menolak sebarang kemudharatan yang berkemungkinan berlaku dan dalam konteks kes ini pendekatan tersebut digunakan melalui pengeluaran arahan amalan.

[16] Selain daripada itu, panduan juga diberikan melalui seksyen 135 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

(2) Mengenai perkara amalan dan acara dalam perbicaraan hal ehwal suami isteri yang tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Enakmen ini atau dalam apa-apa kaedah-kaedah yang dibuat dibawah Enakmen ini atau dalam Enakmen Pentadbiran, Mahkamah boleh memakai apa-apa amalan dan acara yang difikirkannya wajar bagi mengelakkan ketidakadilan dan bagi menyelesaikan perkara-perkara yang dipersoalkan antara pihak-pihak.

Oleh itu, dalam menentukan tempoh yang wajar bagi penetapan tempoh masa pemfailan kebenaran merayu ini, ia telah disandarkan kepada perkara yang sama yang diperuntukkan di dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 di bawah seksyen 167 (2) sebagaimana berikut:

Rujukan kepada Mahkamah Rayuan Syariah atas rayuan daripada Mahkamah Rendah Syariah

167. (1) Apabila sesuatu rayuan daripada keputusan Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu perkara jenayah telah ditentukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh, atas permohonan mana-mana pihak, memberikan kebenaran bagi penentuan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang yang mempunyai kepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan rayuan itu dan yang penentuannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

*(2) Sesuatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran di bawah seksyen ini hendaklah dibuat dalam masa **satu bulan** atau apa-apa masa yang lebih panjang sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dari masa keputusan rayuan yang dimaksudkan itu; dan dalam hal suatu permohonan oleh Ketua Pendakwa Syarie, hendaklah dibuat oleh atau dengan kebenaran bertulis pegawai itu sahaja.*

[17] Kami ingin membuat sedikit teguran kepada pihak Pemohon yang merujuk Arahan Amalan No. 4 Tahun 2017 sebagai Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Harus difahami bahawa dari sudut untuk menjadikan arahan amalan sebagai suatu sumber autoriti yang dirujuk, semua pihak perlu memahami proses-proses yang berkaitan yang mana suatu arahan amalan yang dikeluarkan oleh JKSM tidak boleh digunapakai di Mahkamah Syariah negeri-negeri melainkan arahan amalan tersebut diendorskan oleh Ketua Hakim Syarie negeri tersebut. Oleh itu, apabila sesuatu arahan amalan yang dikeluarkan itu telah diterimapakai oleh negeri melalui pengendorsan Ketua Hakim Syarie negeri, maka ia tidak lagi dinamakan sebagai arahan amalan JKSM sebaliknya bertukar menjadi Arahan Amalan Ketua Hakim Syarie Negeri.

[18] Bagi Arahan Amalan No. 4 Tahun 2017, kami telah membuat semakan kepada Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) dan berdasarkan maklumat yang kami terima arahan amalan ini telah pun diendorskan oleh Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor untuk diterimapakai dalam Negeri Selangor melalui Arahan Ketua Hakim Syarie Bil. 1 Tahun 2018 yang menyatakan seperti berikut:

- i. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor menerima pakai Arahan Amalan JKSM No. 1-7 Tahun 2017 dalam pengurusan kes Mal, Jenayah dan Faraid di seluruh Negeri Selangor.*

- ii. *Pemakaian Arahan Amalan tersebut berkuatkuasa serta merta mulai 18 Disember 2017.*

[19] Melalui pengendorsan oleh Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor ini, maka Arahan Amalan No. 4 Tahun 2017 ini merupakan sumber autoriti yang sah untuk digunapakai di Mahkamah Syariah dalam Negeri Selangor.

[20] Berdasarkan ulasan-ulasan kami di atas, maka kami berpuashati bahawa arahan-arahan amalan yang dikeluarkan ini merupakan suatu tindakan yang berada dalam kerangka prinsip *Siyasah Syariyyah* yang mesti diikuti, dipatuhi serta diterimapakai selagi mana ianya tidak bertentangan dengan hukum Syarak. Kepatuhan terhadap arahan amalan adalah kerana ianya merupakan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Syarie negeri yang mendapat kuasa melalui pelantikan oleh Sultan, maka sewajarnya arahan amalan diterima pakai oleh semua pihak yang berurusan di Mahkamah Syariah khususnya kepada pihak-pihak yang tinggal atau bermastautin dalam Negeri Selangor dan juga pengamal undang-undang Syariah yang beramal dalam Negeri Selangor.

[21] Kembali kepada permohonan lanjut tempoh masa yang difailkan Pemohon, kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan Hujah Bertulis yang telah difailkan oleh Pemohon. Dalam kes ini, kami dapati pihak Responden telah gagal menghadirkan diri pada sepanjang tarikh pengurusan kes ini berjalan dan tiada sebarang Afidavit Jawapan dan hujah difailkan oleh pihak Responden.

[22] Dengan hormatnya kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 ETMMS 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[23] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu kerana tempoh yang ditetapkan untuk Pemohon memfailkan permohonan tersebut telah pun luput. Berdasarkan Arahan Amalan Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor No. 4 Tahun 2017, tempoh yang dibenarkan untuk Pemohon memfailkan permohonan kebenaran merayu adalah dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diberikan. Arahan Amalan tersebut adalah sebagaimana berikut:

**Tempoh Permohonan Kebenaran Merayu Ke Mahkamah
Rayuan Syariah Dalam Kes Mal**

...telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan mengenai tempoh pemfailan permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah dari keputusan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes

mal. Permohonan tersebut hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh mahkamah yang lebih tinggi.

[24] Dalam memutuskan permohonan ini, kami dipandu oleh beberapa kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini seperti dalam kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009**, kes **Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)** serta kes **Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)** yang menggariskan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ini iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[25] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami dapati tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama 62 hari yang mana tarikh akhir untuk Pemohon memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu adalah pada 14.10.2023 dan Pemohon memfailkan permohonan ini pada 15/12/2023.

[26] Pemohon dalam Afidavitnya menyatakan bahawa selepas keputusan diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) pada 14.9.2023, beliau pada 26.9.2023 iaitu setelah 12 hari berlalu telah memohon secara bertulis bagi mendapatkan alasan penghakiman penuh kes tersebut dan

8 hari selepas itu iaitu pada 4.10.2023 Pemohon telah dimaklumkan oleh mahkamah bahawa alasan penghakiman yang dimohon tersebut telah pun siap dan pada 5.10.2023 Pemohon telah mengambil alasan penghakiman tersebut. Penelitian kami terhadap tarikh-tarikh yang dinyatakan tersebut, kami dapati dari tarikh pemakluman alasan penghakiman tersebut telah siap, Pemohon masih lagi mempunyai masa selama 10 hari untuk memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu tetapi sayangnya masa tersebut dibiarkan luput sebegitu sahaja tanpa ada sebarang tindakan atau usaha untuk menyegerakan pemfailan Permohonan Kebenaran Merayu. Tindakan Pemohon yang memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh ini setelah 62 hari tempoh tamat hanya atas alasan untuk membuat kajian adalah sesuatu tindakan yang disengajakan tanpa ada usaha-usaha dilakukan walaupun dalam keadaan Pemohon mengetahui tempoh yang dibenarkan adalah 30 hari.

[27] Dalam kes **Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud**, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan:

“seseorang yang telah terlewat perlu mengambil tindakan segera untuk apa-apa pemulihan apabila disedari kelewatan telah berlaku, jika sehari atau dua hari, ia tidaklah dikatakan tidak bersegera mengambil tindakan. Tetapi apabila mengambil masa yang lama ianya akan menimbulkan kesangsian terhadap tindakan tersebut.”

“Kami berpuashati Peguam baru Pemohon telah mengambil tindakan segera untuk apa-apa pemulihan apabila disedari kelewatan telah berlaku. Pemohon telah menunjukkan kesungguhan pihak pemohon untuk memulihkan pengendalian rayuan ini dengan

menghubungi pejabat pendaftaran mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan firma guaman peguam terdahulu serta peguam Responden bagi mendapatkan status pemfailan serta dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut.”

Berdasarkan panduan kes ini, Pemohon seharusnya memahami bahawa antara aspek yang diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Rayuan adalah tempoh kelewatan yang berlaku dan usaha yang dilakukan setelah kelewatan tersebut disedari. Malangnya dalam kes dihadapan kami pada hari ini, walaupun Pemohon mengetahui tempoh untuk Pemohon memfailkan kebenaran Merayu adalah selama 30 hari dan walaupun tempoh tersebut masih berbaki setelah alasan penghakiman diterima, tiada usaha yang ditunjukkan oleh Pemohon untuk bersegera dalam memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu tersebut. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa ia berlaku atas pengetahuan Pemohon dan merupakan suatu kesilapan yang disengajakan.

[28] Sebagaimana yang telah kami nyatakan pada perenggan [11] bahawa penetapan tempoh masa bagi pemfailan kebenaran merayu ini adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah oleh mana-mana pihak. Oleh itu, pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah perlu. Walaupun Kami diberi ruang budi bicara oleh undang-undang untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada semua pihak. Walaupun dalam kes ini tiada sebarang bantahan dikemukakan oleh pihak Responden, namun kegagalan Pemohon menzahirkan kepada kami sebab kelewatan yang munasabah

sejajar dengan tempoh kelewatan yang berlaku menyebabkan kami tiada pilihan selain daripada menolak permohonan yang dikemukakan Pemohon.

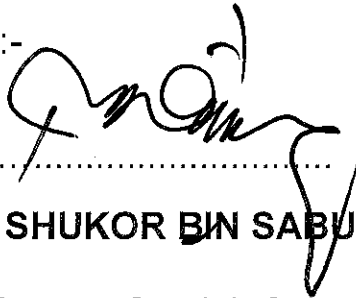
[29] Berdasarkan ulasan yang kami berikan di atas, kami tidak lagi berhasrat untuk mengulas faktor-faktor lain sebagaimana yang kami nyatakan dalam perenggan [24] di atas.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan affidavit Pemohon, serta hujah yang difailkan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

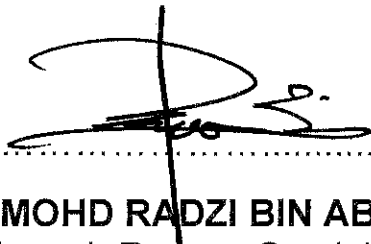
1. Permohonan Pemohon DITOLAK.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor